

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5426/2537

วัด ล้อม แรด
สุขาภิบาล ล้อม แรด ที่ 1 นายสถาพร
คำบุญรัตน์ ที่ 2

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304 (2)

พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2484 มาตรา 41

พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา 34

โจทก์เป็นวัดในพระพุทธศาสนายินยอมให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการเทศอนกฐิตินที่ดินพิพาทเป็นผืนเดียวกับถนนสายเถินบุรี เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ เป็นวงเวียนให้รถอ้อม และให้สร้างป้อมตำรวจในที่ดินพิพาท แสดงให้เห็นเจตนาของโจทก์ที่จะละสิทธิอุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยปริยาย กรณีดังกล่าวไม่เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 2 เป็นประธานกรรมการจำเลยที่ 1 และเป็นนายอำเภอเถิน โจทก์เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดและที่ดินซึ่งเป็นที่ดินสงฆ์ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 2767 และ 2780 และยังเป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่ดินสงฆ์ ซึ่งตกสำรวจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์อีก 1 แปลง เนื้อที่ 1 งาน 38 ตารางวา เนื่องจากเจ้าพนักงานที่ดิน

เดินสำรวจจริงวัดจากหมุดทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเพียงถึงแนวกำแพงวัด
ไม่ได้รั้ววัดไปถึงปากบ่อน้ำ ซึ่งเป็นแนวเขตที่โจทก์และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านนำชี้ ทำให้
ความยาวขาดหายไป 18.172 เมตรโจทก์จึงยื่นคำร้องขอให้ที่ดินอำเภอกะปง ออก
หนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินซึ่งตกสำรวจดังกล่าวแต่ทางที่ดินอำเภอกะ
ปงเพิกเฉย ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดขอให้รั้ววัดออกโฉนดที่ดินที่
ตกค้างดังกล่าว แต่นายอำเภอกะปงในฐานะผู้ปกครองท้องที่และในฐานะประธาน
กรรมการจำเลยที่ 1 ได้คัดค้านการรั้ววัดออกโฉนดดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นการรุกราน
แนวเขตถนนถนนดินบุรี จึงทำให้เจ้าพนักงานที่ดินไม่ออกโฉนดที่ดินให้โจทก์ขอให้
พิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ ยกคำคัดค้านของจำเลยที่มีต่อเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดลำปาง และห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท

จำเลยทั้งสองให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเป็นทางสาธารณะถนนสายดินบุรีและเป็น
ทางหลวงสุขาภิบาล ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดย
โจทก์ได้อุทธรณ์ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันมาเป็นเวลาหลายสิบ
ปีแล้วจำเลยทั้งสองซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในเขตสุขาภิบาล จึงได้คัดค้านการขอออกโฉนดที่ดิน
พิพาทของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า ที่ดินพิพาทมีบ่อน้ำ 2 บ่อบ่อหนึ่งเป็นวงเวียนให้รถขับอ้อม อีกบ่อหนึ่งอยู่ติดกำแพงวัดราษฎรได้ช่วยกันสร้างป้อมตำรวจล้อมบ่อน้ำดังกล่าวไว้ โดยเรียกรับเงินจากธนาคารและร้านค้า ต่อมาราวปี 2526 จำเลยที่ 1 ได้ให้งบประมาณมาเทศอนกกริตในที่ดินพิพาทให้เป็นผืนเดียวกันกับถนนสายเถินบุรีเพื่อใช้เป็นที่ยืนจอดและจอดรถ เห็นว่า การเทศอนกกริตในที่ดินพิพาทให้เป็นผืนเดียวกันกับถนนสายเถินบุรีมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการ มีการใช้ที่ดินพิพาทเป็นที่จอดรถใช้บ่อน้ำเดิมเป็นวงเวียนให้รถอ้อมรวมทั้งสร้างป้อมตำรวจล้อมบ่อน้ำไว้ในที่ดินพิพาทด้วย เป็นลักษณะการที่ยอมให้ที่ดินพิพาทเป็นที่สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304(2) แสดงให้เห็นเจตนาของโจทก์ที่จะสละสิทธิอุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยปริยาย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์อุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว

ที่โจทก์ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า การอุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินขัดต่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นั้น เห็นว่าการอุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเช่นนี้มีได้ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 41 หรือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 34 ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น(ก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2535 มาตรา 14) ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สนธิเถร-สมศักดิ์ วิรุทธิ-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ